

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 58 Data 15/02/2021 ..	Oggetto: - votazione dei giorni 11/04/2021 - Costituzione dell'ufficio elettorale. - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 15/02/2021 . al 16/04/2021.
-----------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno quindici, del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

Vista la convocazione dei comizi per le consultazioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Calabria . del giorno 11 aprile 2021.;

Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;

Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione, si rende necessario:

- a) costituire l'ufficio elettorale;
- b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:

«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.

... omissis ...

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall'art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;

Visto l'art. 18 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, che conferma le previsioni di cui sopra;

Visto l'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:

Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

DÀ ATTO

- 1) che sono rispettati tutti i limiti di legge;
- 2) che l'impegno trova allocato come segue:

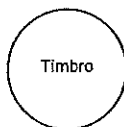
sul bilancio corrente in corso di formazione e corrispondente al cap. 6 cod.0107103 del bilancio esercizio anno 2020;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà inserita, da oggi e per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.: d.ssa Grazia Raffaella Fiorenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0961914020



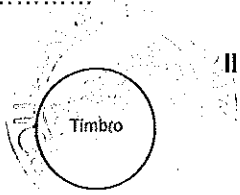
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELETTORALE**

F.to d.ssa Grazia Raffaella Fiorenza

Attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 7, TU 267/2000

Si assicura che la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario ha avuto esito positivo. Il provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

....., li



Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

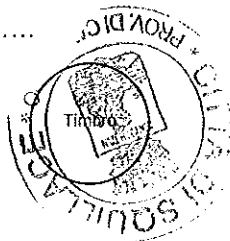
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Squillace, li 16-2-2021



Il Responsabile del servizio

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del settore
d.ssa Grazia Raffaella Fiorenza